

Manifestação Técnica — PLC nº 118/2026

Ofício: CVL nº 4965/2026 | **Órgão:** SMDE — Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico | **Data:** julho de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 4965/2026, referente ao PLC nº 118/2026, de autoria do Vereador Junior da Lucinha, que dispõe sobre a requalificação de galpões industriais para fins de inovação tecnológica e logística nos bairros de Jacarepaguá, Bangu e Santa Cruz, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido **contrário** à proposta.

Em quatro artigos, o projeto institui o Programa de Requalificação Tecnológica da Zona Oeste e Sudoeste, simplifica o licenciamento de reformas e delega, por ato administrativo, a fixação de índices urbanísticos diferenciados. O objetivo é economicamente relevante e enfrenta o desequilíbrio territorial mais agudo da cidade: a AP5 reúne 1,7 milhão de habitantes para 163,6 mil vínculos formais, e a periferia metropolitana registra 6,4 empregos formais por 100 habitantes, ante média de 24,2 (CASA FLUMINENSE. "Mapa da Desigualdade", Casa Fluminense, 2025).

A reconversão de ativos industriais ociosos é caminho consagrado de emprego qualificado — o distrito 22@, em Barcelona, atraiu 56 mil empregos desde 2001; o Brooklyn Navy Yard sustenta 13 mil empregos e US\$ 2,5 bilhões anuais de impacto (BROOKLYN NAVY YARD DEVELOPMENT CORP. "FY25 Impact Report", BNYDC, 2026); e a última milha é vetor global de demanda por esse tipo de espaço (OECD/ITF. "Urban Logistics Hubs", ITF, 2024). O instrumento proposto, porém, não captura esses ganhos: os índices ampliados sem contrapartida comprometem a receita futura de outorga onerosa; o mercado carioca não exibe pressão de demanda — vacância de 11,2% e absorção negativa em 2025 (Newmark, 2026); e o texto não dialoga com a Lei Complementar nº 270/2024, o Plano Diretor, nem define perímetro, prazos ou contrapartidas, ao contrário de São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba, que os fixaram na própria lei (Leis nº 17.577/2021 e nº 12.061/2026; LC nº 150/2025).

A competência urbanística do Município é inequívoca (BRASIL. "Constituição Federal", Senado Federal, 1988), remetendo-se à PGM os aspectos de iniciativa e reserva de lei (Tema 917 do STF). Nesse sentido, pelos índices ampliados sem contrapartida, pela ausência de perímetro e pelo não diálogo com o Plano Diretor — que não asseguram o retorno econômico pretendido, diferentemente do precedente carioca do Reviver Centro (LC nº 229/2021) —, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido **contrário** ao PLC nº 118/2026.